

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE EXAMEN INICIAL DE CONTROL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS O DROGAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS ILEGALES

1. Objetivo:

El Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, requiere contratar el servicio de aplicación, procesamiento, análisis y reporte de un examen de consumo de sustancias o droga estupefaciente o psicotrópicas ilegales, mediante muestra biológica de pelo, respecto de las autoridades que desempeñan cargos comprendidos en el artículo 110 de la Ley N° 21.806.

2. Presupuesto disponible:

El presupuesto disponible es de \$400.000.- (cuatrocientos mil pesos) IVA incluido.

3. Admisibilidad de las ofertas:

Las ofertas serán declaradas **inadmisibles** en los siguientes casos:

- a) Aquellas ofertas que sobrepasen el monto máximo disponible
- b) Aquellas ofertas cuyos valores ofertados en la plataforma de Mercado Público no coincidan con su cotización formal.
- c) Aquellas ofertas cuyas especificaciones técnicas no concuerden con lo solicitado.
- d) Aquellas ofertas que no consideren todos los bienes y/o servicios solicitados según corresponda.
- e) Aquellas ofertas que no informen plazo de entrega.

4. Generalidades y Objeto de la Contratación

Considerando la importancia de contar con este examen, es necesario un (01) examen individual de consumo de sustancias o droga estupefaciente o psicotrópicas ilegales, cuyos objetivos y alcances se detallan en el presente documento.

El servicio consiste en la aplicación de un (01) examen de control de consumo mediante muestra biológica de pelo, incluyendo la toma de muestra, cadena de custodia, traslado, análisis de laboratorio, confirmación de resultados positivos si correspondiere, conservación de contramuestra, emisión del informe de resultado y entrega de los antecedentes necesarios para verificar la ejecución del servicio.

El examen tiene por finalidad pesquisar la presencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, o sus metabolitos relevantes, en la muestra analizada. El servicio no tiene por objeto diagnosticar dependencia, adicción ni otra condición clínica de la autoridad examinada.

5. Persona Sujeta al Examen

El examen será aplicado al Director del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, quien desempeña un cargo comprendido en el artículo 110 de la Ley N° 21.806.

La individualización necesaria para realizar la toma de muestra será comunicada al proveedor adjudicado por la contraparte institucional designada por el Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, mediante un canal reservado.

6. Plazo de Ejecución

Atendida la naturaleza legal del examen requerido, el proveedor deberá ejecutar el servicio con la mayor celeridad posible.

En su cotización, el proveedor deberá indicar el plazo comprometido para realizar la toma de muestra, contando de la aceptación de la orden de compra o desde la coordinación efectiva con la contraparte

institucional, y el plazo de entrega de los resultados, contando desde la toma efectiva de las muestras.

La coordinación de la toma de muestra deberá realizarse de manera reservada, procurando no afectar el normal desempeño de las funciones de la autoridad examinada. Cualquier imposibilidad, reprogramación o incidencia que pueda afectar la toma de muestra o la entrega oportuna deberá ser informada de inmediato a la contraparte institucional.

7. Sustancias a Pesquisar

El examen deberá pesquisar, a lo menos, las siguientes sustancias, grupos de sustancias o metabolitos relevantes:

- Cannabis;
- Cocaína;
- Opiáceos;
- Anfetaminas, metanfetaminas y sustancias relacionadas.

El proveedor deberá indicar en su cotización, ficha técnica o antecedente equivalente, las sustancias, grupos de sustancias o metabolitos que serán pesquiados, los niveles de corte utilizados y las unidades de medida aplicables a matriz de pelo.

8. Requisitos Técnicos Mínimos

El proveedor deberá ofertar y cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos:

- a. Contar con laboratorio autorizado por la autoridad sanitaria competente, o con autorización, habilitación o acreditación equivalente aplicable.
- b. Acreditar capacidad técnica para analizar sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales en muestra biológica de pelo.
- c. Utilizar metodología validada para matriz de pelo.
- d. Contar con un sistema documentado de cadena de custodia que asegure la trazabilidad, individualidad e inviolabilidad de la muestra.
- e. Conservar contramuestra suficiente para verificación en caso de resultado positivo, no concluyente o impugnado.
- f. Contar con procedimiento de confirmación de resultados positivos mediante técnica cromatográfica acoplada a espectrometría de masas, u otra técnica equivalente o superior validada para matriz de pelo.
- g. Adoptar medidas de confidencialidad y protección de datos personales y sensibles durante todo el procedimiento.

9. Toma de Muestras y Cadena de Custodia

La muestra deberá ser obtenida por personal capacitado del proveedor, en el lugar que coordine el Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, preferentemente en dependencias institucionales o en otro lugar que permita resguardar la privacidad del procedimiento.

El procedimiento deberá contemplar identificación segura de la autoridad examinada, registro de fecha, hora y lugar de toma, identificación del responsable de la toma, rotulación o codificación de la muestra, separación de muestra principal y contramuestra, embalaje, sellado, traslado seguro y registro de recepción en laboratorio.

El proveedor deberá adoptar medidas para evitar contaminación, sustitución, pérdida, alteración o deterioro de la muestra.

10. Análisis y Confirmación

El análisis deberá realizarse mediante metodología validada para muestra biológica de pelo. El proveedor deberá informar, en términos generales, el segmento o longitud aproximada de pelo a analizar, la técnica utilizada, los niveles de corte y los controles de calidad aplicados.

Todo resultado positivo obtenido mediante técnica inicial o presuntiva deberá ser confirmado mediante técnica cromatográfica acoplada a espectrometría de masas, tales como GC-MS, LC-MS/MS u otra técnica equivalente o superior validada para matriz de pelo.

El informe de resultado no podrá contener diagnósticos clínicos, conclusiones sobre dependencia, adicción ni juicios médicos ajenos al objeto del examen.

11. Contramuestra

El proveedor deberá conservar una contramuestra suficiente, debidamente sellada, rotulada o codificada, y custodiada bajo condiciones que aseguren su integridad.

En caso de resultado positivo, no concluyente o impugnado, la autoridad examinada podrá solicitar el análisis de la contramuestra, conforme al procedimiento informado por el proveedor y a las instrucciones que imparta el Servicio Local de Educación Pública de Los Andes.

12. Entrega de Resultados

El resultado deberá ser entregado por escrito, mediante canal seguro, al funcionario o profesional designado por el Servicio Local de Educación Pública de Los Andes para relacionarse con el laboratorio y con la autoridad examinada, según la contraparte técnica.

El resultado del examen tendrá carácter público en los términos del artículo 110 de la Ley N° 21.806. Sin perjuicio de ello, mantendrán carácter reservado los antecedentes médicos, formularios de medicamentos, registros de cadena de custodia, datos personales, antecedentes clínicos, muestras, contramuestras y cualquier otra información sensible no comprendida estrictamente en el resultado del examen.

La publicación o comunicación pública del resultado será de responsabilidad del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, conforme a las instrucciones que resulten aplicables. El proveedor no podrá divulgar resultados ni antecedentes del procedimiento por iniciativa propia.

13. Productos Esperados

El proveedor deberá entregar un informe individual de resultado del examen, indicando al menos la identificación o código de muestra, fecha de toma, tipo de muestra, sustancias o grupos pesquisados, técnica utilizada, resultado obtenido, niveles de corte y firma del profesional responsable.

Además, deberá entregar un comprobante o informe breve de ejecución del servicio, que permita verificar la toma de muestra, la cadena de custodia, el análisis y la entrega del resultado, sin incluir antecedentes sensibles innecesarios.

También deberá dejar constancia de la conservación de la contramuestra y del plazo durante el cual permanecerá disponible.

14. Confidencialidad y Protección de Datos

El proveedor, su personal y toda persona que intervenga en la ejecución del servicio deberán guardar estricta reserva respecto de la identidad de la autoridad examinada, antecedentes médicos o personales, formularios, muestras, contramuestras, registros de cadena de custodia y demás información sensible asociada al procedimiento.

La obligación de reserva no obsta a la publicidad del resultado del examen en los términos establecidos por el artículo 110 de la Ley N° 21.806, cuya gestión corresponderá al Servicio Local de Educación Pública de Los Andes.

El incumplimiento de estas obligaciones constituirá incumplimiento grave del servicio contratado.

15. Criterios de evaluación:

Criterios de Evaluación.	Puntaje
a. Precio.	100
TOTAL	100

a) **Precio:** Se asignarán 60 puntos a la oferta de menor valor. Las ofertas se medirán de manera inversamente proporcional a la más económica conforme a la siguiente fórmula:

(Precio Oferta Menor * 60) / Precio Oferta n

16. **Emisión de la orden de compra:**

Una vez seleccionada la oferta se procederá con la emisión de orden de compra.

17. **Precio y Forma de Pago:**

El proveedor sólo podrá facturar los productos efectivamente entregados, en la forma, calidad y plazo convenido y aceptado en los términos de referencia y oferta respectiva, adjuntando la correspondiente orden de compra.

En la glosa de las facturas, el adjudicatario deberá indicar el ID de la Licitación, el número de la orden de compra y los **datos de la cuenta bancaria para efectos de pago**, con el objeto de permitir la correcta y oportuna identificación de la unidad técnica, del requerimiento específico adquirido por el Servicio Local de Educación Los Andes y de facilitar el proceso de pago por parte del Departamento de Contabilidad.

El pago será en pesos chilenos, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura respectiva, la Orden de Compra debe estar en estado “ACEPTADA” y contar con el Certificado de Recepción Conforme de los Servicios.

Posterior a la recepción conforme deberá realizar el Documento Tributario Electrónico (DTE), una vez aceptado o aprobado el DTE ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá enviar el archivo XML a la siguiente casilla electrónica de intercambio dipresrecepcion@custodium.com

El pago se realizará centralizadamente a través de la Tesorería General de la República directamente en su cuenta corriente u otra que tenga registrada en nuestra Institución.

Los documentos de cobro deberán extenderse a nombre del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, R.U.T 61.981.290-5., dirección Santa Rosa N°126, comuna de Los Andes.

18. **Multas y sanciones:**

Para los efectos de la aplicación de multas, las causales que pueden originarlas son las siguientes:

N°	Causales	Multa aplicable
1	Incumplimiento por atraso en el plazo de entrega de los productos y/o servicios.	0,5 UTM por cada día de retraso

Nota: La UTM (unidad tributaria mensual) aplicable, será la pertinente al mes en que se verificó la falta.

Las multas se podrán aplicar por cada vez que se verifique una causal que individualmente considerada la haga procedente.

En todo caso, las multas se aplicarán solamente hasta alcanzar en total, en forma acumulada, un 10% del valor total de la orden de compra.

Procedimiento:

Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo con lo establecido en estas bases sean constitutivos de multa, el Departamento de Compras notificará esta circunstancia al proveedor, por carta certificada, acorde al artículo 46° de la Ley N°19.880, o vía correo electrónico (artículo 5° de la Ley N°19.880), indicando en forma precisa los hechos que se imputan. El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de su notificación, para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones, por escrito y entregados en calle Santa Rosa N°126, comuna de Los Andes o mediante correo electrónico a ofpartes@sleplosandes.gob.cl.

Una vez realizados los descargos por parte del proveedor, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles sin que el proveedor haya formulado descargos, la Contraparte Técnica aplicará la multa, en caso de que ello sea procedente.

La multa será aplicada mediante resolución, la que será notificada al proveedor en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado en el contrato, acorde al artículo 46° de la Ley N°19.880, o vía correo electrónico (artículo 5° de la Ley N°19.880). La notificación que se efectúe mediante carta certificada se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente.

El proveedor podrá interponer recurso de reposición en contra de la resolución que le aplique la multa, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de su notificación, por escrito y entregado en calle Santa Rosa N°126, comuna de Los Andes o mediante correo electrónico a ofpartes@sleplosandes.gob.cl.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas podrán ser descontada de los Documentos Tributarios Electrónicos emitidos por el proveedor adjudicatario.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 47 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por El Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

El Servicio Local de Educación Pública de Los Andes resolverá la reposición presentada, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor, o bien, la rechazará confirmando la multa aplicada, sin perjuicio de los demás recursos que contempla la ley N°19.880 que sean procedentes.